

1501178-52.2020.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... chamado Marco Aurélio, que foi preso por tráfico, e portanto não conseguiu recuperá-lo. Que não teve contato com nenhum deles depois. Que é Policial Militar e atuava na cidade, estando agora aposentado. Que já conhecia o réu de outros furtos e seu celular foi apreendido com ele em um furto de outra ocasião. Que foi o réu quem forçou seu portão, mas não conseguiu ver o menor, apenas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501178-52.2020.8.26.0407 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501178-52.2020.8.26.0407

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2171348/2020 - DEL.POL.PARAPUA, 8175327 - DEL.POL.PARAPUA, 6/20/411 -

DEL.POL.PARAPUA, 2171348 - DEL.POL.PARAPUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO CARLOS EMÍDIO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte João Carlos Emídio dos Santos, devidamente qualificada, como incurso no art. 155, § 4º I e IV, do CP, c.c. Art. 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do CP. (fls. 162/167).

A denúncia foi recebida em 11 de Agosto de 2021 (fl. 169).

A parte processada, devidamente citada (fls. 185), apresentou resposta escrita (fls. 189/192). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação dorecebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 193) e,

consequentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência (fls. 211/213 e 277/280 [TA]), foi ouvida a parte ofendida; em seguida, inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação; ao final, a parte

processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 155, caput, do CP; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls.297/307).

2. Fundamentação

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do fato descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 03/04), do Laudo Pericial Papiloscópico (fls. 12/23) e do Local do Crime (fls. 44/58), além do Auto de Avaliação (fl. 110).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

Contextualizo e, ao final, explico.

A parte ofendida Marco Aurélio da Costa Souza, em seu depoimento judicial (fls. 211), alegou que viajou à praia, quando foi avisado por seu vizinho que escutou sua porta batendo, pois havia sido arrombada. Que voltou de viagem e viu nas câmeras do vizinho que havia sido o réu, pois havia reconhecido-o a partir de outro vídeo de um furto na Rua França, com o mesmo modus operandi. Que as digitais deixadas apenas vieram a confirmar que havia sido o réu quem adentrou sua residência. Que, quando chegou, a porta estava arrombada, tendo sido levados um notebook, usado por sua esposa para lecionar, um celular, um controle de um videogame "Xbox", bijuterias (um anel e três correntes), um vinho espumante, gerando um prejuízo de R\$ 2.500,00. Que também levantou que o réu teria praticado a ação junto a um indivíduo de vulgo "Dedé", que é "moreninho", assim como fizeram em duas outras residências da região na mesma época. Que, durante um levantamento com outras vítimas, descobriu que seu notebook estava com outro indivíduo, também chamado Marco Aurélio, que foi preso por tráfico, e portanto não conseguiu recuperá-lo. Que não teve contato com nenhum deles depois. Que é Policial Militar e atuava na cidade, estando agora aposentado. Que já conhecia o réu de outros furtos e seu celular foi apreendido com ele em um furto de outra ocasião. Que foi o réu quem forçou seu portão, mas não conseguiu ver o menor, apenas ficou sabendo que ele também participava. Que a digital do réu foi coletada de um vidro "blindex" da janela do banheiro. Que a filmagem de seu vizinho foi na madrugada do dia dos fatos, e que apesar de não distinguir completamente o rosto, havia iluminação suficiente para distinguir, com certeza, altura, jeito de andar, o modus operandi e o biotipo, confirmando de vez com a digital. Que o menor não aparece com o réu nas filmagens.

A testemunha e policial civil Claudinei Ferreira da Silva declarou em juízo que, logo após os fatos, a perícia foi até o local e coletou fragmentos biométricos, encaminhados ao IRGD. No laudo, constatou-se que dois fragmentos coincidiam com os de João Carlos. João Carlos foi visto em Parapuã em companhia de Luiz Fernando por diversas vezes.

O adolescente Luiz Fernando Costa da Silva declarou em juízo que no dia dos fatos, foi usar drogas na pista de skate com um amigo, acabou a droga e decidiram praticar o furto; não se lembra o nome do amigo; se lembra que furtaram notebook, aparelho celular, controle do xbox, anel, corrente e vinho; não sabe dizer se o acusado João Carlos Emídio dos Santos é o citado amigo.

O acusado JOÃO CARLOS EMÍDIO DOS SANTOS negou a prática dos fatos descritos na denúncia. Viajou para a praia com sua família em 23.12 e voltou apenas em 05.01. Pois bem.

Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada e contraditória, de modo que as declarações da parte ofendida e das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida, merecem irretocável credibilidade deste magistrado. Não há motivo para desacreditá-las, penso.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, subtraiu, para si, coisas alheias móveis (01 (um) Notebook, marca Acer, naCor preta, avaliado em R\$2.000,00 (dois mil reais); 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Samsung J5, na cordourada com branco, avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais); 01 (um) controle de Xbox, avaliado em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 01 (um) anel e 03 correntes (banhadas em ouro), avaliados em R\$ 300,00 01 (um) vinho espumante, avaliado em R\$ 50,00), salientando, com relação ao contexto processado e julgado, que o crime foi cometido // com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração das coisas (art. 155, § 4º, I, do CP) e mediante concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP).

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da coisa furtada (res furtiva), ainda que por breve espaço de tempo (TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000394-29.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. LEME GARCIA, V.U., j. 22/05/2018) e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada (STJ - Terceira Seção - REsp n. 1.524.450 - Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Tese n. 934 aprovada em 11/2015), o que, por exigir o deslocamento físico do bem, é explicado pela teoria da amotio. De rigor, pois, a condenação do réu. Eis o meu convencimento.

MAS NÃO SÓ.

Convenço-me, ainda, que o acusado, nas circunstâncias denunciadas, corrompeu a parte juvenil (CN) - concorreu para a má formação da personalidade alheia, pervertendo-a, estragando-a, desagregando-a -, ao fazer surgir a ideia do ato infracional (induzimento) ou a reforçar a intenção infracional já existente nela (instigação), sem olvidar a concorrência (execução propriamente dita) para a prática da infração penal.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 155, § 4º, I e IV, do CP; também adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 244-B, caput, do ECA.

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula 500 do STJ).

Nesse caso, o agente, mediante mais de uma (dualidade) ação (condutas semanticamente dessemelhantes), pratica dois crimes não idênticos (com momentos consumativos igualmente dessemelhantes), respeitado entendimento diverso. Daí a aplicação da regra do art. 69 do CP (cúmulo material).

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré, em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (o patrimônio, primariamente; a boa formação moral da criança e do adolescente)), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Dosimetria da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina de "circunstâncias judiciais"); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado - Furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV do CP): 2 (dois) anos de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa -, e Corrupção de menores (art. 244-B, caput, do ECA): 1 (um) ano de reclusão - passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

Com relação ao delito patrimonial, em relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 1/6 (um sexto), em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

11 (treze) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, ao ponderar as circunstâncias judiciais, o meio de execução empregado pela parte ré na prática do crime, pois, no concurso de circunstâncias qualificadoras uma servirá para estabelecer o limite abstrato e as demais serão consideradas, em primeiro lugar, circunstâncias agravantes, se houver previsão expressa (princípio da especificidade), e, em segundo, circunstâncias judiciais, sendo que, no presente caso dos autos, a circunstância prevista no art. 155, § 4º, I, do CP serviu para estabelecer o limite abstrato e a(s) outra(s), prevista(s) no art. 155, § 4º, IV, do CP, foi(ram), porque não prevista(s) nos arts. 61 e 62 do CP, considerada(s) circunstância(s) judicial(is); além disso, houve a subtração de inúmeros bens da vítima, que suportou prejuízo superior a R\$ 3.000,00 (três mil reais), indicando ainda maior reprovabilidade da conduta.

Com relação ao delito do artigo 244-B do ECA, analisando CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), as circunstâncias não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual a pena do delito patrimonial retornará para o seu patamar mínimo legal - 2 (dois) anos de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa; a pena do delito do artigo 244-B do ECA permanece inalterada.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Há concurso material (art. 69 do CP - prática de duas ou mais infrações por mais de uma ação ou omissão) entre as infrações criminais, razão pela qual as respectivas sanções são somadas para atingir o total de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, deve ser o SEMIABERTO, porque embora a parte ré seja primária, responde a pelo menos mais dois delitos patrimoniais (fls. 180/182) e as circunstâncias judiciais não são favoráveis.

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie. Conforme citado acima, o acusado responde a mais dois delitos patrimoniais, um deles idêntico ao aqui apurado (Processo nº 1500649-33.2020.8.26.0407), além de outro cometido com violência / grave ameaça (Processo nº 1500910-61.2021.8.26.0407), a indicar a insuficiência das penas restritivas de direito no cumprimento das funções essenciais - prevenção e retribuição pela prática do delito..

A parte ré, com fundamento no art. 77, caput (pena privativa de liberdade superior a 2 anos) do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão ou outra medida cautelar à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas, que se encontra custodiado por determinação oriunda de outro processo.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, para o fim de condenar, como incurso no art. 155, 4º, I e IV, do CP, c.c. Art. 244-B, do ECA, na foma do artigo 69, do CP, a parte ré João Carlos Emídio dos Santos, às penas de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao

tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto. Expeçam-se, com o trânsito em julgado, mandado de prisão e guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ). Condene a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registre-se eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Osvaldo Cruz, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA